



**PUTUSAN**

Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IFACHRUL MADIN;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun / 26 Januari 1953;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Cikini VII Nomor 1 Rt.01/01 Kecamatan  
Menteng Jakarta Pusat atau Jalan Asem Baris  
Raya Nomor 7 Rt.03/07, Tebet, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018



Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IFACHRUL MADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*", sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Membebaskan Terdakwa IFACHRUL MADIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3.----Menyatakan Terdakwa IFACHRUL MADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*" yang *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)*, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IFACHRUL MADIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiaire 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
- 5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)-----Asli 1 (satu) lembar Memorandum of Understanding tanggal 1 September 2014 (berbahasa Inggris);
- 2)-----Asli 1 (satu) bundel Memorandum of Mutual Agreement tanggal 19 September 2014 between Teuku Iqbalshah Ilyas and Syed Abdul Hamid bin Syed Mahmood yang berbahasa Inggris;
- 3)---Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Nomor 004/MG/SK/VIII/2014 tanggal 22-08-2014 antara PT. Cahaya Sakti yang diwakili oleh Ifachrul Madin sebagai pihak pertama dengan PT. Maniqlovei yang diwakili oleh Teuku Iqbalshah sebagai pihak kedua;
- 4)---Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Nomor 004/MG/SK/VIII/2014 tanggal 22-08-2014 antara PT. Cahaya Sakti yang diwakili oleh Ifachrul Madin sebagai pihak pertama dengan PT. Maniqlovei yang diwakili oleh Teuku Iqbalshah sebagai pihak kedua;
- 5)- Asli 1 (satu) lembar surat pembatalan perjanjian kerjasama antara PT. Cahaya Sakti dengan PT. Maniqlovei Nomor 016/CS/SP/XI/2014 tanggal 22 November 2014;
- 6)- Asli 1 (satu) lembar surat pembatalan perjanjian kerjasama antara PT. Cahaya Sakti dengan PT. Maniqlovei Nomor 017/CS/SP/XI/2014 tanggal 22 November 2014;
- 7)-----Account EMAIL dengan alamat renoardy82@gmail.com atas nama pemilik Renoardy Ifachrul;
- 8) 1 (satu) bundel 26 (dua puluh enam) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri, nomor rekening 122-00-0531334-4 atas nama Yoedho N. Mardikoesno, periode tanggal 1/06/14 sampai dengan 31/12/14;
- 9)---Asli 1 (satu) lembar surat PT. Maniqlovei tentang Letter Of Intent No. 002/MG/SK/VIII/14 tanggal 18 Agustus 2014 To. PT Cahaya Sakti, yang

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Teuku Iqbalshah selaku President Director/ CEO PT. Maniqlovei;

10)----- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan/perubahan informasi nasabah (nomor CIF) perorangan Bank Mandiri an. Renoardy, nomor rekening 130.0005126282 tanggal 13 Desember 2006;

11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Renoardy, tempat tanggal lahir Bandung 10 September 1982 pekerjaan Mahasiswa, dikeluarkan Camat Bandung tanggal 25-06-2002;

12)----- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya contoh tandatangan nasabah perorangan Bank Mandiri jenis rekening tabungan an. Renoardy, nomor rekening 130.0005126282;

13)----- Asli rekening koran Bank Mandiri nomor 130-00-0512628-2 an. Renoardy, periode tanggal 13 Desember 2006 s/d. tanggal 5 April 2015;

14)-1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Renoardy Ifachrul, tempat tanggal lahir Bandung 10 September 1982 pekerjaan Karyawan Swasta, dikeluarkan Kota Bandung tanggal 15-09-2012;

15)----- 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri nomor rekening 132-00-1424456-1 an. Renoardy Ifachrul, tanggal 6 September 2013;

16)----- Asli 3 (tiga) lembar rekening koran giro/pinjaman Bank Mandiri nomor 132-00-1424456-1 an. Renoardy Ifachrul, periode tanggal 6 September 2013 s/d 5/01/15;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)-----Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.563.041,00  
(satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/  
PID.Sus/2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2017 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IFACHRUL MADIN dengan identitas seperti  
tersebut diatas, *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana*, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa IFACHRUL MADIN dari Dakwaan Primair  
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IFACHRUL MADIN telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan harta  
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak  
pidana";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IFACHRUL MADIN dengan pidana  
penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00  
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti  
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang bukti nomor urut 5.1 sampai dengan nomor urut 5.17, selengkap  
sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor  
24/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2017 Nomor 271 / Pid.Sus / 2017 / PN Jkt.Pst;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:**

*Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018*



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: IFACHRUL MADIN tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr.H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

